



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 ביולי 2026

1963

כ"א בתמוז התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד
בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 9), התשפ"ו-2026 1486

הצעת חוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון) (תיקון מס' 9), התשפ"ו-2026

תיקון סעיף 1

1. בחוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024, בסעיף 1, במקום "י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026)" יבוא "כ"ג בשבט התשפ"ז (31 בינואר 2027)".

ד ב ר י ה ס ב ר

המורכבת בכללותה, וכן הצורך הברור בהבטחת האינטרס הלאומי שבשמירה על חיי אדם כמו גם בקידום החקירה, מציבים לפני גופי החקירה אתגרים חסרי תקדים. בשים לב למורכבות הרבה כאמור, ברור מעבר לכל ספק, כי סדרי הדין הקבועים היום בחוק המעצרים לעניין החזקת עצורים בטרם הגשת כתב אישום נגדם, שנועדו לחקירות פליליות ממוקדות ותחומות, אינם מתאימים לנסיבות יוצאות הדופן של המלחמה ונדרש הסדר חוקי אחר בנושא.

לנוכח האמור והדחיפות המיוחדת לקביעת הסדרים בנושא הארכות המעצרים של אותם עצורים, ביום כ"ג בחשוון התשפ"ד (7 בנובמבר 2023) הותקנו תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2023 (להלן – תקנות שעת החירום). אשר שינו את התקופות המפורטות בסעיף 17(א), (ב) ו-(ד) לחוק המעצרים, החלות על "עצור" כפי שהוא מוגדר בתקנות שעת החירום. תקנות שעת החירום הותקנו לתקופה של שלושה חודשים, זאת, בשים לב לסעיף 39(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, הקובע כי "תוקפן של תקנות שעת חירום יפקע כעבור שלושה חודשים מיום התקנתן, זולת אם הוארך תוקפן בחוק".

לפיכך, ובשל הצורך הביטחוני והחקירתי בהמשך הארכת מעצרים של העצורים האמורים, קידמה הממשלה הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת החירום, והתאמתן למצב. בהתאם לכך, ביום כ"ו בשבט התשפ"ד (5 בפברואר 2024) נכנס לתוקף החוק לתיקון ולהארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (הארכת מעצר לחשוד בעבירת ביטחון), התשפ"ד-2024 (להלן – החוק או החוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום). אשר תיקן את תקנות שעת החירום והאריך אותן עד יום י' באדר ב' התשפ"ד (20 במרץ 2024). בהמשך, בשל הצורך הביטחוני והחקירתי הוארך תוקף החוק כמה פעמים, עד יום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026).

בהתאם להסדר בחוק, "עצור" מוגדר כחשוד בעבירת ביטחון בשל פעולות האיבה, המוגדרות כפעולות האיבה שהתרחשו מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) עד יום כ"ח בתשרי התשפ"ד (13 באוקטובר 2023) או בשל פעולות המלחמה, המוגדרות כפעולות המלחמה בחבל עזה החל ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). עוד מגדיר החוק "הליכי חקירה" במובן רחב, כחקירת פעולות האיבה בכללותן, כנגד כלל העצורים והמעורבים בגין אירועים אלה, לרבות חקירת שלבי התכנון וההיערכות

סעיף 1 ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל שבעקבותיה החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והוכרז בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל". כמו כן, הוכרז על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, תחילה על ידי שר הביטחון ביחס לחלק משטח המדינה ובהמשך על ידי הממשלה ביחס לשטחי מדינת ישראל כולה. הכרזה זו הוארכה מזמן לזמן על ידי הממשלה, באישור ועדת החוק וביטחון של הכנסת, תוך צמצום תחולתה הגאוגרפית כשהדבר התאפשר בהמשך להפסקת האש ברצועת עזה, ההכרזה פקעה ביום ו' בחשוון התשפ"ו (28 באוקטובר 2025).

במהלך הלחימה נתפסו בשטחה של מדינת ישראל מחבלים רבים, ולגבי רבים מהם מתקיים הליך חקירה פלילי בחשד לעבירות ביטחון, כהגדרתן בסעיף 35(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), התשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים).

חקירת המחבלים שלקחו חלק במתקפת הטרור מורכבת וחריגה, ולה מאפיינים ייחודיים שטרם נודע כמותם בישראל: החקירה מתייחסת לפשעים האכזריים שביצעו המחבלים, אך תכליתה גם להפיק מידע רב ערך להמשך הלחימה ברצועת עזה והיערכות לחידוש הלחימה, אם תידרש; היא נוגעת לעשרות זירות שבהן התחוללו הפשעים; יש מספר גדול של מחבלים שביניהם קשרים מגוונים; מספר הקורבנות והעדים עצום; היקף הראיות עצום; החקירה התנהלה בתחילתה בזמן לחימה קשה באזורים שבהם בוצעו הפשעים, ונוסף על כך חלק מהזירות הוכרו כשטח צבאי סגור והיה קשה להגיע אליהן לאיסוף ראיות, וכמו כן הלחימה התנהלה תחת התקפות רביזריות בעיקר באמצעות ירי מרחוק.

לצורך ההתמודדות עם המאפיינים המורכבים של החקירה הוקם במסגרת ישראל, בסמוך לאחר תחילת המלחמה, צוות חקירה ארצי מיוחד, לחקירת המחבלים הרבים שנעצרו ולאוסוף ראיות בעשרות זירות טבח בעוטף עזה.

כמו כן התווסף מספר לא מבוטל של עצורים עקב מעצרים במסגרת אירועי הלחימה בחבל עזה, וגם בימים אלה נעצרים חשודים. הלחימה הנמשכת, החקירה

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 500; התשפ"ו, עמ' 262.

בחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בעת הכרזה על הגבלה (עצורים, אסירים וכלואים) (הוראת שעה), התשפ"ו-2026² –

תיקון חוק קיום
דיונים בהיוועדות
חזותית בעת
הכרזה על הגבלה
(עצורים, אסירים
וכלואים) (הוראת
שעה)

(1) בסעיפים 2(ב), 3(ג), 4(ב), ו-25(ג) ו-2(ד), וכן בסעיף 36(3), בסעיף 45א(א) לחוק שחרור על-תנאי ממאסר התשס"א-2001³ (להלן – חוק שחרור על-תנאי) המובא בו, אחרי "ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת" יבוא "ואם לא הוקמה ועדה כאמור – ועדת החוץ והביטחון של הכנסת או ועדה אחרת שוועדת הכנסת קבעה לעניין זה".

(2) בסעיפים 5 ו-25(ח), וכן בסעיף 36(3) בסעיף 45א(ב) לחוק שחרור על-תנאי המובא בו, אחרי "לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת" יבוא "ואם לא הוקמה ועדה כאמור – לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת או לוועדה אחרת שוועדת הכנסת קבעה לעניין זה".

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 2 חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בעת הכרזה על הגבלה (עצורים, אסירים וכלואים) (הוראת שעה), התשפ"ו-2026 (להלן – חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית) קובע את אופן ההשתתפות של עצורים ואסירים בדיונים המתקיימים בעניינם בבתי המשפט, באמצעות היוועדות חזותית, בתקופות של מצבי חירום או סכנה ביטחונית. חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית חל על כלל העצורים והאסירים. גם דיוני המעצר של העצורים, כהגדרתם בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת החירום, מתקיימים בדרך של השתתפות העצורים האמורים בדיונים באמצעות היוועדות חזותית, בהתאם לסעיף 1א לחוק האמור, בשל הסכנה הביטחונית הנשקפת מהם. לצד ההארכה המוצעת בסעיף 1 לתוקפו של החוק המוצע, מוצע בסעיף 2 לתת מענה לצורך שעלול להתעורר בקיום דיונים בדרך של היוועדות חזותית בעניינם של עצורים ואסירים אחרים, שעניינם אינו מוסדר בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום, בשל מצב חירום או בשל סכנה ביטחונית, שעלולות להתקיים בתקופה שלאחר הבחירות לכנסת ה-26, ועוד טרם הקמת ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת (להלן – ועדת החוקה).

כדי לתת מענה למצב זה מוצע תיקון עקיף לחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית. התיקון יחול על ההוראות הקבועות בסעיפים 2(ב), 3(ג), 4(ב), 5, 25(ג) ו-2(ד) ו-2(ח) לחוק האמור, וכן על סעיף 45א לחוק שחרור על-תנאי ממאסר התשס"א-2001, המובא בסעיף 36(3) לחוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית. הוראות אלה מגדירות שלבים שבהם על השרים להניח על שולחן ועדת החוקה הודעות על הכרזות, את הצורך באישור ועדת החוקה להארכתן, וכן את סמכויותיה לאשר תקנות או לקבל הודעות לגביהן. מוצע לתקן את הסעיפים האמורים כך שבתקופה שלא הוקמה ועדת החוקה, יתאפשר לפעול, בהתאם לחוק, באמצעות ועדת החוץ והביטחון של הכנסת משום שוועדה זו מוקמת באופן זמני בסמוך לאחר תחילת כהונתה של כנסת חדשה, בהתאם לקבוע בחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, או לפעול באמצעות ועדה אחרת שוועדת הכנסת תקבע לעניין זה.

שקדמו לביצוע המעשים, וקובע כי לגבי עצור כהגדרתו בחוק, יקראו את חוק המעצרים כך שעל מי שנכנס בתחולת החוק ונעצר בצו בית המשפט יחולו תקופות מעצר ארוכות יותר, בנות 45 ימים כל אחת. נוסף על כך, התקנות תוקנו כך ששופט רשאי להורות על תקופת מעצר קצרה מהתקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו. כמו כן, נקבע בחוק כי לא יחולו על עצור לפיו הוראות סעיפים 59 ו-62 לחוק המעצרים, וכי לא יחולו על עצור שהוא קטין הוראות חוק הנוער (שפיטה), ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971, בדבר תקופות מעצר קצרות יותר, וכן לא תחול ההוראה שבסעיף 47 לחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016. עוד קובע החוק הסדרים לעניין קיום דיוני המעצר האמור באמצעות היוועדות חזותית.

מאז הארכת תוקפו של החוק התברר כי ישנם חשודים נוספים שיש לחקור, נעצרו ועדיין נעצרים נחקרים חדשים והתווספו ראיות חדשות אשר הצריכו ביצוע פעולות של השלמת חקירה לגבי הנחקרים וכן הגשת כתבי אישום. בשל המשך קיומו של הצורך הביטחוני והחקירתי בהמשך החוקת העצורים אשר נכנסים בתחולת החוק, במעצר, נדרשת הארכה נוספת של תוקפן של תקנות שעת החירום, במסגרת הארכת תוקף החוק. לפיכך מוצע לתקן את החוק ולהאריך את תוקפן של תקנות שעת החירום, פעם נוספת, עד יום כ"ג בשבט התשפ"ז (31 בינואר 2027).

להשלמת התמונה, ביום כ"ו באייר התשפ"ו (13 במאי 2026) פורסם ברשומות החוק להעמדה לדין בשל אירועי טבח 7 באוקטובר 2023 (טבח שמיני עצרת), התשפ"ו-2026, המסדיר את העמדתם לדין של מבצעי פעולות האיבה, הרצח, פשעי המין, החטיפה והביזה שביצעו ארגון הטרור חמאס ושותפיו במסגרת מתקפת הטרור הרצחנית, באופן מאורגן ומכוון, באזרחי ישראל ובתושביה, שהחלו בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023). בפרק י' לחוק האמור נקבעו הסדרים לצורך היערכות ליישומם. בימים אלה מוקמת המפקדה ליישום הוראות החוק האמור יודגש כי החוק להעמדה לדין אינו עוסק במעצר לצורכי חקירה.

כיוון שתוקפו של החוק עומד לפקוע ביום י"ז באב התשפ"ו (31 ביולי 2026) ובשל הסיבות שפורטו בהרחבה בחלק הכללי לדברי ההסבר, מוצע להאריך את תוקפו עד יום כ"ג בשבט התשפ"ז (31 בינואר 2027).

² ס"ח התשפ"ו, עמ' 292.

³ ס"ח התשפ"א, עמ' 410.

